

U IME CRNE GORE

Viši sud u Podgorici, u vijeću sastavljenom od sudije Jović Dragoja, kao predsjednika vijeća i sudija Snežane Aleksić i Dragane Đuranović, kao članova vijeća, uz učešće namještenika suda Cupara Mile, kao zapisničara, u predmetu optuženog M.V., zbog krivičnog djela - ubistvo na mah, u pokušaju iz člana 145 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i optuženih M.J., M.M., D.D., D.R., G.V. i M.Lj., zbog krivičnog djela - učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 22.12.2014. godine, kome su prisustvovali zastupnik optužnice Milić Suzana zamjenik Višeg državnog tužioca u Podgorici, optuženi M. V. i njegov branilac B.Z. adv. iz P., optuženi M.J., te optuženi M.M., D.R., D. R., G. V. i M.Lj. i njihov branilac B.S., adv. iz N., donio je i dana 30.12.2014. godine javno objavio

P R E S U D U

I

1. OPTUŽENI M.V., zv. "V.", od oca Nj. i majke A., rođene V., rođen godine u P., sa prebivalištem u N., ul. R. br. ..., državljanin C.G., završio srednju školu, po zanimanju m.te., oženjen, otac troje djece, srednjeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Danilovgradu K. br. 29/93, koja je u pogledu odluke o kazni preinačena presudom Višeg suda u Podgorici Kž. br. 399/94 od 04.11.1994. godine, zbog krivičnog djela iz člana 153 stav 1 Krivičnog zakonika, na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci,

Zato što je:

Dana 26.06.2010. godine oko 18,30 časova u N., u naselju Dr.L., u ulici R., okrivljeni M.V. koga je najprije D.R. pesnicama udarao i neposredno nakon što je prestao napad na njega od strane D.R., u stanju jake razdraženosti, u koje je doveden bez svoje krivice umišljajno pokušao da ih liši života na mah, na način što je za vrijeme dok je trajala tuča između M.J. i M.M. s jedne strane i D.R., D.R., G.V. i M.Lj. s druge strane, učestvujući u njihovom razdvajanju, udaren od strane D.R. kamenom u glavu, u blizini svoje kapije, nakon čega je ušao u kuću, uzeo kuhinjski nož, sječiva 15 cm i u dvorištu njegove kuće istim je dva puta uboo D.R. i jedanput D.R., nanoseći im teške tjelesne povrede, i to D.R. ubodnu reznu ranu u predjelu vrha grudne kosti sa desne strane sa posljedičnim rascjepom jetre i prečage, te krvavljenjem u grudima i trbušnoj duplji i ubodno reznu ranu desnog ramena, a D.R. ubodnu reznu ranu pupčanog predjela,

čime je izvršio krivično djelo - ubistvo na mah u pokušaju iz člana 145, u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore,

pa ga sud primjenom navedenih zakonskih propisa, te člana 36, 42 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore i člana 374 Zakonika o krivičnom postupku

O S U D U J E

na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i lišenja slobode od 26.06.2010. godine do 26.01.2011. godine.

Obavezuje se optuženi M.V. da na ime troškova krivičnog postupka uplati u korist budžeta Crne Gore, novčani iznos od 1.127,50€, kao i na ime sudskog paušala iznos od 150,00 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

Na osnovu člana 75 KZ optuženom M.V. se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja kuhinjskog noža ukupne dužine 25 cm.

II

OPTUŽENI M.J., od oca Nj. i majke A., rođene V., rođen godine u P., sa prebivalištem u N., ul. R., državljanin C.G., oženjen, otac dvoje djece, završio srednju školu, po zanimanju privatnik, srednjeg imovnog stanja,

OPTUŽENI M.M., od oca J. i majke G., rođene J., rođen godine u N., sa prebivalištem u N., ul. R. ..., državljanin C.G., neoženjen, apsolutno IV godine F.f. u N., neoženjen, srednjeg imovnog stanja,

OPTUŽENI D.R., zv. "B.", od oca R. i majke S., rođene M., rođen godine u N., sa prebivalištem u N., ul. R. ..., državljanin C.G., oženjen, otac četvoro djece, završio osnovnu školu, po zanimanju v., lošeg imovnog stanja, osuđivan presudom Višeg suda u Podgorici K. br. 147/91 od 25.05.1994. godine, zbog krivičnog djela iz člana 39 stav 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 19 KZ SRJ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine,

OPTUŽENI D.R., zv. "R.", o oca R. i majke S., rođene M., rođen, ... godine u N., sa prebivalištem u N., ul. R. ..., državljanin C.G., oženjen, otac sedmero djece, završio osnovnu školu, po zanimanju radnik, neosuđivan, lošeg imovnog stanja,

OPTUŽENI G.V., od oca O. i majke V., rođene V., rođen godine u N., sa prebivalištem u N., ulica .. C., L. ..., broj ..., po zanimanju au., nezaposlen, neoženjen, neosuđivan,

OPTUŽENI M.LJ., od oca Dj. i majke M., rođene N., rođen godine u D., sa prebivalištem u N., ul. broj ..., po zanimanju m., oženjen, bez djece,

na osnovu člana 373 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku

OSLOBADJAJU SE OD OPTUŽBE

Da su:

Dana 26.06.2010. godine oko 18,30 časova u N., u naselju D.L., učestvovali u tuči u kojoj je drugom nanesena teška tjelesna povreda, tako što su, zbog ranije netrepeljivosti i smeća koje je tih dana neko bacio na putu između kuća M.V. i D.R., u tuči koju su otpočeli M.M. i D.R. i u kojoj su učestvovali M.J. i M.M., sa jedne strane i D. R. i D.R., sa druge strane, kojoj tuči su se na strani D. priključili G.V. i M.Lj., gdje su međusobno razmijenili više udaraca pesnicama i nogama, udarajući jedni druge,

čime bi izvršili krivično djelo - učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Troškovi postupka u ovom dijelu padaju na teret budžetskih sredstava suda.

O b r a z l o ž e n j e

Više državno tužilaštvo u Podgorici optužnicom Kt. br. 129/10 od 22.09.2010. godine koju je zastupao pomenuti zamjenik stavilo je na teret optuženom M.V. krivično djelo - teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 stav 1 tačka 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljenim M.Jo., M.M., D.R., D.R., G.V. i M.Lj. izvršenje krivičnog djela - učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Medjutim, nakon sprovedene glavne rasprave sud je utvrdio da je optuženi M. V. izvršio krivično djelo ubistva na mah u pokušaju iz člana 145 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, dok je ostale optužene oslobodio od optužbe da su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je u tom smislu prilagodio utvrdjeno činjenično stanje rezultatima izvedenih dokaza, izmijenivši činjenični opis, te pravnu kvalifikaciju djela u odnosu na optuženog M.V., onako, kako je to navedeno u izreci presude.

Sud je u dokaznom postupku neposredno saslušao svjedoke M.Lj., D.Z., te predstavnika Komisije vještaka neuropsihijatrijsko - psihijatrijske i psihološke struke, prof. dr M.S., koji je branio njihov pisani nalaz i mišljenje K. br. 111/11. od 03.02.2013. godine, te je u skladu sa zakonom pročitao iskaze svjedoka P.D., P.B., B. R., P. M., nalaz i mišljenje vještaka sudsko medicinske struke prof. dr M.Š. Ki. 112/10 od 31.08.2010. godine, medicinsku dokumentaciju i njegovo neposredno izjašnjenje sa zapisnika o glavnom pretresu, zapisnik o uvidjaju Uprave policije - Područne jedinice Nikšić KU. br. 390 od 26.06.2010. godine, sa uvidom u skicu lica mjesta i fotodokumentaciju br. 581/10 od 26.06.2010. godine, službenu zabilješku Uprave policije - Područne jedinice Nikšić Ku. br. 390 od 26.06.2010. godine, izvještaje o vještačenju br. 2679/10 i 2839/10, po vještaku trasološke struke J.M., izvod iz kaznene evidencije za okrivljenog M.V. izdat od Uprave policije - Područna jedinica Nikšić - Ispostava P. br. 270/10-1366/1 od 17.08.2010. godine, izvodi iz kaznene evidencije za okrivljene D.R. i D.R. izdate od Uprave policije - Područna jedinica Nikšić, bez broja i datuma, izvod iz kaznene evidencije za okrivljenog M.J. izdat od Uprave policije - Područna jedinica Nikšić, bez broja i datuma i izvod iz kaznene evidencije CB Nikšić br. 2161 od 19.11.2013. godine, za M.M. i G.V.

Optuženi M.V. je u odbrani pred istražnim sudijom u bitnom naveo da on i njegov brat M.J. stanuju u naselju D.L. u N., u komšiluku sa braćom D.R. i R., i da svi oni žive u odvojenim kućama. U posljednje četiri godine, njihove familije su u nezboru, zbog imovinskog spora, oko jednog zida, koji je postao razlog njihovih čestih svadja i trzavica. Kao glavne inicijatore tih nesuglasica naveo je suprugu i majku D. R., zbog čega je jednom prilikom intervenisala i policija. Jedan dan prije kritičnog događaja, dok je sa svojim bratom J. sjedio na terasi, uočio je kćerku R.D., da preko kapije prebacuje jednu kesu na zelenu površinu ispred njegove kuće. Na takvo njeno ponašanje skrenuo je pažnju i svom bratu J. Tu kesu pocijepanu i sa rasutim smećem vidio je i sjutradan, oko podneva, pa je zato smeće odgurao i ostavio na onaj dio zelene površine, gdje ga je ostavila kćerka R.D. Nakon tog njegovog postupka R. supruga Z. i kćerka A. su počele da ga vrijeđaju i psuju, govoreći

da smeće nije njihovo, pa je iz kuće izašla njegova supruga L. i pokupila to smeće, kako bi prestali da se oko toga i dalje svadjaju. Međutim, A. ga je pljunula, dok mu se Z. unijela u lice, govoreći mu „ajde udari me ako smiješ“, na šta je on odgovorio „nijesam lud da udaram ženu, ovo je završeno, nemojte više ovo da mi radite“, i potom ušao u kuću. Nešto kasnije je sa suprugom Lj. izašao na terasu, da ručaju, ali je došla R. majka, govoreći mu da je to smeće ona gurnula i odmah je nakon toga otišla, da bi posle 10 minuta na kapiju došao R., govoreći mu „što je to bilo, kakav je to problem“. On mu je odgovorio „R., nije nikakav problem, sve je završeno. Smeće je pokupila moja žena, iako nije bilo naše“, da bi mu on rekao „kako nije vaše, tvoje je, ima jedna masna majica koju ti koristiš, kad radiš oko auta“. Poslije tih njegovih riječi izašao je na ulicu i zatražio od R. da mu pokaže tu majicu. On je izvadio neku staru majicu koja je bila zarasla u travu, i po njegovom mišljenju radilo se o dječijoj majici, pa mu je rekao, da mu više ne priredjuju ovakve scene, jer mu on sa svojom porodicom ne nanosi nikakvu štetu. Tada je došlo između njih do prepirke i dok je ona trajala, udario ga je nekoliko puta u predjelu glave, tačnije iznad uha i slepoočnice, a kada se okrenuo ugledao je i njegovog brata R.D. Počeo je da se brani, ali ga je R. uhvatio i stegnuo za ruke, što je iskoristio R. da ga udari još 2-3 puta. Prvi udarac mu je zadao sa desne strane po glavi ali ga je udarao i po tijelu, mada se ne sjeća tačno koliko puta. Tuču je prekinuo P.B., koji je bio udaljen oko 3 metra i mogao da vidi cjelokupni tok događaja, tako što ih je razdvojio, i njega ugurao u dvorište kuće. Tvrdi da mu je te udarce R. nanio dok ga je R. držao i kada ga je P. ugurao u dvorište, rekao im je „ovo je sramota što sa mnom učinite ali neću zvati policiju“. Međutim, R. je nastavio sa psovkama, uvredama i prijetnjama da „će ih pobiti iz puške“, i od njega je osjećao strah, jer je znao da je ranije pucao u jednog čovjeka. Nakon toga je iz hodnika svoje kuće, vidio na ulici brata J. i njegovog sina, koji su bili udaljeni oko stotinjak metara i misleći da nijesu upoznati sa prethodnom tučom i svadjom sa D., izašao je na ulicu, sa namjerom da ih uvede u kuću, kroz donju kapiju, i kako bi izbjegao ponovnu svadju. Nije znao da je J. pozvala njegova supruga Lj. odmah nakon što je otpočela tuča između njega i D. To je i bio razlog što su J. i njegov sin „jurnuli“ na D., govoreći im „što mi ubiste brata“, i tada je došlo do fizičkog obračuna između njih i braće D. Sve su to posmatrali sa strane P.B., G.V. i jedan M., ujak D. U jednom trenutku je čuo, kako D.R. govori J. „a ti mi rdjo ljudska trebaš“. Iako je u početku pokušao da ih razdvoji, i sam se branio od njihovih napada, nakon što su se u tuču uključili G.V. koji je držeći M., udarao ga s leđa, dok je njega šakama udarao R. sa kamenog zida na koji se popeo. U jednom trenutku vidio je ošamućenog J. da leži na ulici, u krvi okrenut leđima, i R., kako jednim kamenom udara M., koji je nakon primljenog udarca počeo da se tetura. Tada je neko povikao „hvataj V.“, što je njegov nadimak, pa se on povukao do kapije i u tom trenutku je udaren kamenom u glavu. Od tog udarca zamaglilo mu se pred očima, i tada je čuo dijete koje vrišti govori "tajo, ne daj me". Potrčao je kući, ali su ga D. i M. čupali, zbog čega je uzeo nož koji se nalazio na terasi, na kojoj je prethodno ručao sa suprugom. Primaio je udarce po glavi i tijelu i kada je čuo da neko iz mase viče „Ubij ga, ubij ga“, počeo je da maše nožem. Ne zna da li je nekoga i u koji dio tijela zakačio. Ne sjeća se, šta se sve dalje dešavalo na stepenicama njegove kapije, osim što se sjeća kuknjave i trenutka kada je vidio nož u svojim rukama, koji je bio malo krvav, što je kod njega izazvalo gadjenje, te ga je odnio iza kuće i zabio u zemlju. Nije imao namjeru da ga sakrije i kasnije, pokazao mjesto, gdje ga je ostavio. Policiju je pozvao odmah nakon tog događaja i rekao im da je napadnut i da ima povrijeđenih. Nakon njihovog dolaska je priveden. Na kraju je naveo da tragovi ostali na stepeništu njegove kuće potiču od njegove krvi i da je najviše bio uplašen ne toliko za svoj, koliko za život svoje djece.

Na glavnom pretresu od 27.12.2010. godine, je u potpunosti ponovio iznijete navode, s tim što je pojasnio, da kritičnom prilikom nije imao namjeru da bilo koga ubije, nego je igrom slučaja došao u posjed pomenutog noža, pa je u strahu za svoj i život članova svoje porodice zamhnuo dva ili tri puta. Takodje je naveo, da mu se pomutila svijest ne samo od udarca kamenom, već i onih koje je prethodno zadobio, te da je bio prinudjen da se maši noža kako bi se odbranio. Zamahujući nožem ispred sebe je vidio samo siluete, pa zato i ne zna koga je tom prilikom zakačio. Tvrdi da prije nego što ose dohvatio noža, nikog nije napadao, nego se samo branio i da je tek nakon završenog događaja vidio tragove krvi na vrhu noža i nije ga zbog toga unosio u kuću, nego ga

je ostavio na mjestu koje je kasnije pokazao policiji. Također je pojasnio, da na početku tog sukoba R. nije ulazio u unutrašnjost njegove kapije, nego je samo počeo verbalno da ga izaziva i isprovociralo ga je to, što je rekao da je majica pronađena u smeću njegova, naglašavajući da je to bio razlog što je izašao izvan kapije, jer je želio da mu pokaže tu majicu. Također je pojasnio, da je P.B. prišao, kada je on već primio nekoliko udaraca u glavu, i da je pokušavao da odvoji R., u čemu mu je pomagao R., i da su se nakon tiga braća D. uputili u pravcu R. kuće. Razdaljina između njihovih kuća iznosi od 20-30 metara, a do sukoba između braće D. sa jedne strane i njegovog brata J. i bratanića M. došlo je na ulici, 2 metra ispred njegove kapije. U trenutku kada je svog brata i bratanića uočio, R. je bio udaljen nekih 10 metara od kapije, a R. i Lj. M. još i dalje, pa nakon što im se J. obratio riječima "Što mi ubiste brata", R. se vratio ka M., pa su nekako istovremeno jedan drugom pošli u susret.

Optuženi M.J. je u prethodnom postupku naveo, da ranije nije bio u konfliktu sa braćom D., niti sa nekim od članova njegove porodice, ali je znao da su u sukobu sa njegovim bratom V., nakon što je D.R. napravio kuću, preko puta njegovog brata V., kada je ostalo sporno nekih 14 metara kvadratnih zemlje, vlasništvo njihovog oca. Dva, tri mjeseca prije ovog događaja, V. mu se žalio na R. i članove njegove porodice govoreći da ne može od njih da živi, da ga stalno psuju, vrijeđaju i da je takvo njihovo ponašanje postalo nepodnošljivo. Dan prije predmetnog događaja, sjedio je sa V. i njegovom suprugom, ispred njihove kuće, i tada je vidio da jedno R. dijete donosi neku kesu, u kojoj su se nalazile neke plastične flaše i baca je tačno ispred kapije njegovog brata V. On mu je rekao da to više ne može da trpi i kada je krenuo svojoj kući, vidio je da je ta kesa ostala ispred V. kuće. U poslijepodnevним satima, pozvala ga je V. supruga Lj. , govoreći "J., evo ovi baksuzi D. su napali V. na kuću, dolazi odmah". Nakon toga se brzim hodom uputio V. kući, dok su za njim, na nekih pedesetak metara išli njegov sin M. i bratanić S. Približavajući se kući njegovog brata, vidio je gužvu i oko dvadesetak ljudi. Ugledao je V. u dvorištu kako se čupa sa D., dok ih je R.D. razdvajao. Kada je došao do kapije, vidio je da neko od prisutnih razdvaja V. i braću D. Ušavši u dvorište nije više vidio V., nego samo njegovu suprugu Lj. i sina S., kojeg je namjeravao da uvede u kuću. U tom trenutku je ugledao, braću D. i nekog M. i G. kako fizički napadaju njegovog sina M. i istovremeno psuju. Vidjevši to, vratio se da odbrani sina, tako što je pokušao da odvoji od njega R., dok se M. i dalje tukao sa ostalima. Tek nakon toga se u ovu tuču uključio i njegov brat M.V. koji je primio udarac pesnicom u glavu. Udario ga je M. i on mu je uzvratio sa dva udarca koji su ga ošamutili i od kojih nije zamalo pao. Naglašava da je bio primoran da se brani jer su ga sva trojica napali i dok je u jednom trenutku stao u blizini kapije, M. ga je udario kamenom u glavu. Od tog udarca je pao na koljena i počela je da mu curi krv iz nosa. Nije mogao nakon tog udarca da ustane, ali je vidio kako D.R. udara M. pločom i tim udarcem ga je rasjekao. Na kraju ga je M. unio sa kapije u dvorište V. kuće i kada je tuča prestala, D.R. im je rekao „idem sad za pušku da vas ubijem sve kao paščad“.

Kako se stvorila gužva oko kapije, nije uspio da vidi kada se V. mašio noža, niti zna na koji način ga je upotrijebio. Tada se u jednom trenutku obratio majci D. riječima „što ovo uradiste, radi djece i smeća, krv da pane“, da bi mu ona odgovorila „nijesu djeca, drago mi je, ja sam smeće bacila“. Poslije toga je došla policija i tek je u policiji saznao da su povrijeđeni, i da je V. priznao da je on to učinio.

Na glavnom pretresu ponovio je navode ranije date odbrane, s tim što je pojasnio da je kroz maglu vidio trenutak kada R. ogromnim kamenom koji jedva drži u rukama, prilazi V. preko kapije i sa odstojanja od 2-3 metra baca kamen koji pogadja V. Navedeni sto na kojem se nalazio nož, bio je udaljen 2-3 metra od V. U tom trenutku R. se nalazio ispred svoje kuće. Od trenutka od kada je došao do V.kuće, događaj je trajao 3-4 minuta.

Optuženi M.J. je na glavnom pretresu održanom dana 28.03.2013. godine izjavio da optužnica tužilaštva je pravno neosnovana, protiv njega i njegovog sina M., jer nema dokaza da su oni počeli tuču, i oni su nevoljno uključeni u ovaj događaj. Prava istina je, kada je tuča i napad na V. i njegovu imovinu i porodicu počela, da njih dvojica tu nijesu bili prisutni. Kada je prilazio porodičnoj kući, R. je počeo da psuje kao kočijaš što je njemu svojstveno. U tom momentu R. je krenuo u pravcu kuće svog brata sa ostalim napadačima. Povratio se sa udaljenosti od preko 20 metara i krenuo na M. M. je imao namjeru da na malu kapiju udje u svoju kuću, ali poslije psovki, zastao je na putu ispred kapije glasno opominjući R. da ne psuje. R. psujući M. oca i majku prišao je na jedan metar, zaletio se da se tuče, M. se suprotstavio. Tada ih razdvaja Br.P., bio je nemoćan u razdvajanju, jer su na M. skočila još dvojica ili trojica, a to su D.R., G. i M., čupajući se sa M. i udarajući ga svalili su se u kupinjak odnosno trnje, na putu uz kameni zid preko puta naše kapije. Sve je to trajalo otprilike 40-tak sekundi. Navodi da V. nigdje tu nije vidio. U tom momentu nalazi se ispred kuće u unutrašnjem dijelu ograde, gdje ukazuje pomoć V. djeci koja su bila istraumirana i do smrti preplašena jer su D. prije 1 do 2 minuta prije događaja napali M. u dvorištu. Krenuo je na malu kapiju da ih razdvaja i spasava sina M. Komšije su zapriječile kapiju, nisu mu dali da izdaje, pa je na veliku kapiju uspio da izađe i to nasilno. Ne zna tačno o kojim se komšijama radilo. Dolazi do napadača, opkolili su M. sa svih strana, navodi da je imao namjeru nešto loše mogao ih je pobiti kamenjem, jer im je dolazio sa ledja, hvata Ra. sa ledja preko pasa, sa M. ga skida, nosi ga 2 do 3 metra, opominjući ga da se mane svadje. M. se oslobadja od ove trojice, a R. pušta, misleći da je sve završeno. R. se okreće pokušavajući da ga udari kamenom koji je imao u šaci, to je manji kamen, M.J. izbjegava udarac, a on i dalje borbeno nastrojen ne odustaje. U međuvremenu vidi čovjeka koga prije nije poznavao, sa boka njegove desne strane, kasnije saznaje da je to M. U istom momentu obojica J napadaju. M. je jednu pesnicu stisnuo a drugom šakom ga gadja i tada se suprotstavlja, vidi dva čovjeka su ga napali i udari ga šakom negdje u predjelu glave, opet misleći da je sve završeno. Opominje M. da ide u u kuću. M. je tada stajao na sredini puta. Odjednom se R. stvara ispred M. sa ogromnim kamenim blokom u ruci, M. koristi njegovu (J.) nepažnju prolazeći mu sa ledja, gadja ga kamenim blokom u predjelu glave, u lijevu stranu od slepočnice do završetka vilice. Prije ovoga, R. M. gadja kamenim blokom u glavu, krv ga je čitavog oblila, ostao je ne zna koliko na nogama. Od udarca ploče pada na kolena, ispred kapije polusvjesan, ne može da ustane, osjeća ogroman teret u glavi, pokušavao je nekoliko puta ali nije mogao. U tom momentu kroz maglu vidi R. kako nosi ogroman kamen u dvije ruke. Prilazi kapiji i prvi put u čitavom događaju vidi V., R. ga gadja blokom u glavu. Ovaj opis je najrealniji, najvjerodostojniji čitavom događaju, bez ijedne trunke emocija, sve radi pravde, prave istine i realnog sudjenja. Sagledavajući sve ove činjenice, navodi da oni M. ne izazivaju tuču, već su napadnuti od strane D. brane svoje živote koje im je ugrozila suprotna strana. Bili su prinudjeni da se brane ili da stoje, a ovi da se iživljavaju nad njima ili da ih pobiju Dalje je naveo da nisu mogli ni pomisliti šta će ko da čini, niti da će R. povrijediti V. Ne zna ni koliko je posle svega ovoga V. bio i svjestan. Posebno je naglasio da on, M.J. i njegov sin M.M. nijesu koristili nikakve predmete kojima bi suprotnoj strani nanijeli povrede i ugrozili im živote, što su potkrijepili činjenicama i svjedocima, a suprotna strana ovo nikada nije negirala. Takodje tvrdi da su ih ne samo fizički napali nego i da su ih gadjali kamenim blokovima svakog pojedinačno, pravo u glavu, zašta imaju i medicinsku dokumentaciju. Tvrdi da je tokom obračuna R. prijetio puškom, a da ih je njihova majka S. bodrila i hrabrlila, te da je ona glavni pokretač ovog događaja sa svojom snahom Z.

Na pitanje suda zašto je odbranu sa ovog glavnog pretresa iznio detaljnije, potpunije i drugačije u odnosu na ranije iznijete odbrane, okrivljeni je izjavio da je ispričao sve tako, zato što je to istina i zbog toga što je shvatio da na pravdi Boga treba da ide u zatvor i ranije je savjetovan u porodičnom krugu, da mnogo ne priča, sve zbog njegovog brata V., koji je nožem povrijedio D.R..

Optuženi M.M. je pred istražnim sudijom naveo, da je lično sa svojom porodicom u dobrim odnosima sa braćom D., ali da njegov stric V. ima sa njima, oko nekog zemljišta, nekih nesuglasica. Nije to od njega saznao, niti su ikada pričali na tu temu. Kritičnog dana sjedio je sa V. sinom S., kada su iz kuće izašli njegov otac J. i majka G., govoreći da su V. napali D. kod njegove kuće. J. je ubrzanim korakom krenuo u pravcu V. kuće, dok su on i S. išli za njim nekih 20 metara. Na udaljenosti od tridesetak metara, uočio je veliku gužvu ispred V. kuće. Njegov otac J. se počeo čupati sa nekim, čim je prišao toj masi, a kako se on približavao, prema njemu je krenuo D. R. koji mu je prvo opsovao oca i zatim majku došlo je do raznih udaraca i fizičkog obračuna. R. ga je uhvatio nekako preko struka i nagurao ga na jedan zid, kada su mu se pridružili M. i G. i počeli da ga udaraju, zbog čega je bio primoran da se brani i uzvraća udarce. U jednom trenutku, neko ga je od njih povukao na asfalt, što je iskoristio G. da ga udari nogom u grudi. Kako je bilo onih koji su ga branili, i kako su se oni u jednom trenutku odmakli od njega, on se uputio prema kapiji svog strica V. Tada je vidio da M. prilazi njegovom ocu J. i da ga udara jednim kamenom u predjelu lica. Nakon što se M. udaljio, prišao je da pomogne ocu, ali ga je potom R. sa kamenom u ruci udario u predjelu lijeve strane glave, od kojeg udarca je počela da mu curi krv iz uha i glave. Čuo je i R. riječi "sad ću da donesem pušku". Skinuo je majicu marke "E.A." i prislonio na svoju glavu i uho, kako bi zasutavio krv. U sledećem trenutku je vidio V. na kapiji dvorišta njegove kuće, ali nije vidio nož u njegovim rukama niti mu je poznato da ga je upotrebljavao. Od udaraca koje je tom prilikom zadobio ima glavobolje, a rana na glavi mu je tada ušivana sa dva konca.

Na glavnom pretresu optuženi je pojasnio da je prilazeći V. kući, "masu" oučio unutar kapije kod stepenica. P.B. je pokušavao da spriječi R. da dodje do njega (M.), ali mu se on otrgao, jer je bio izrevoltiran psovkama koje je R. uputio njemu i njegovom ocu. Najprije ga R. hvata za grudi i vrat, a zatim udara i gura do ograde koja je udaljena 5-6 metara od tog mjesta. Držao ga je oko struka, kad mu je sa leđa prišao G. koji ga je čupao i udario u glavu. Pridružio mu se i M.Lj. i u svojoj odbrani je posebno naglasio da se u ovom događaju samo branio od njihovih napada.

Optuženi D.R. i D.R. su u prethodnom postupku naveli, zbog povreda koje su zadobili u predmetnom događaju, nijesu bili u stanju da iznesu odbranu pred istražnim sudijom ovog suda.

Optuženi D.R. je u odbrani na glavnom pretresu, naveo da je kritičnog dana sjedio na terasi svoje kuće sa ujakom, M.Lj. Njegova kuća je udaljena stotinjak metara od kuće M.V., dok je kuća njegovog brata Ra. udaljena tridesetak metara od V., tačnije dijeli ih samo ulica. Tom prilikom došao je njegov najstariji sin, govoreći im da se R. i V. svadjaju. On je to prokomentarisao „zaboga što ga više ne ostaje na miru“, misleći na V., koji je često napadao njegovog brata R., pa se odmah uputio ka kući svog brata, dok je njegov ujak Lj. ostao na terasi. Kada je došao do njegove kuće zatekao je R. na podu, dok su V., J. i M. stajali povrh njega i udarali ga. Medjutim, kada je došao do samog mjesta gdje se to dešavalo, V. je već ušao u svoju kapiju, pa je u namjeri da zaštititi svog brata, odmakao J. i udario ga u desnu stranu glave, nakon čega je i došlo do njihovog međusobnog obračuna. U jednom trenutku pojavio se V. i on ga je udario nogom u prsa, od kojeg udarca je pao na zemlju. Nije uspio da mu uzvрати, ali je odmah nakon toga nastala opšta tuča, između njega i njegovog brata sa jedne i M., V. i J. sa druge strane. Poslije 3-4 minuta čuo je R., koji se, kako je rekao "raskrivio", i u dvorištu svoje kuće zavrnuo majicu rekavši „Bato, ubodoše me“. U tom trenutku bio je okrenut prema njemu, kada je lijevom rukom zamahnuo unazad i tad nešto zakačio. Nije znao da je uboden, već je to primijetio u

kolima na putu prema bolnici. Pošto je M. bio najviše razjaren, a uz to sva trojica krenuli na njega, prvi je dohvatio jednu kamenu ploču, zamahuo istom i udario M. kako bi se odbranio ali istu nije ispuštao iz ruke.

Medjutim, kada je najprije došao na lice mjesta nije udario M., nego mu je samo prislonio ruku, pa se to nikako ne može smatrati udarcem. P.B. je mogao da vidi cijeli događaj, a istog je prvobitno vidio prilikom prvog dolaska kada se obraćao V. govoreći mu da ostavi R. porodicu na miru. Tom prilikom V. kreće da ga udari, u čemu ga sprečava R., nakon čega V. ulazi u svoju kuću psujući i vičući.

Optuženi D.R. je naveo da mu je kritičnog dana, supruga kazala da će pozovati policiju, jer ne može da živi od M.V. koji je stalno uznemirava, psuje, vrijedja „će joj djeca krepak od gladi, da ih ima ko cigana i slično“. Kako bi provjerio o čemu se radi, uputio se prema njegovoj kući i sreli su se ispred njegove kapije, gdje su i započeli razgovor. Nakon toga im je prišao P.B., ali se nije uključivao u razgovor. Kada su razgovor bližio kraju, prišao im je i njegov brat D.R., koji se V. obratio riječima „kad ćeš jednom da ostaviš ovu porodicu na miru“, i nakon toga samo ga odgurnuo rukom. V. je pokušao da mu uzvрати i da ga udari, ali ga je u tome spriječio P.B. koji je ispred njega stajao. Potom se V. povukao ka svojoj kući, odakle je počeo da viče i psuje. Kako je bio okrenut leđima, nije uspio da vidi šta V. radi u kući, ali je u jednom trenutku uočio da silazi niz stepenice i kreće prema kapiji, gdje je stajao P. Izašavši kroz kapiju vidio je sa udaljenosti od 3-4 metra, u njegovoj desnoj ruci, nož, malo kao sakriven. Držao ga je u rukavu desne ruke, zaklonjenog šakom, zbog čega je rekao R. da idu svojim kućama. Približavajući se kući, na jednoj blagoj okuci, primijetio je V., J. i M., kao i V. sina starog 16-17 godina. Najprije je ugledao M. i tog dečka, koji su se kretali desnom stranom i u jednom trenutku, kada je on krenuo prema njima, M. je tog momka odgurnuo i uputio se ka njemu, prelazeći na njegovu stranu ulice. Ne sjeća se da li mu je šta rekao. Zna da mu je prišao i da ga je napao. Uspio je da sagne glavu, kako bi se zaštitio, ali ga je on udarao po leđima i glavi, pa su mu se pridružili J. i V. i dok su ga udarali osjetio je ubod nožem, u desnom dijelu leđa. Nakon tog uboda pao je na koljena, ali su oni i dalje nastavili da ga udaraju. Kada je ustao vidio je ispred sebe M. i pretpostavlja da su J. i V. bili otpozadi. M. je nastavio da ga udara i kada su zajedno došli do žbunja obojica su pali. Tada su ponovo prišli V. i J. i nastavili da ga udaraju. U jednom trenutku je sve to prestalo. Kasnije je saznao da je njegov brat odvuкао jednog od njih, dok je njegov ujak M.Lj. uspio da makne M. sa njega i kad je ustao primijetivši jedan kamen uzeo ga je u ruke u namjeri da se odbrani od daljih napada, jer se ispred njega na udaljenosti od 3 metra nalazio M.V. Pokušao je da ga udari, ali kako je on pobjegao nije u tome uspio. Nije namjeravao da ga gadjka kamenom, nego mu je on kada je zamahnuo da ga udari ispao iz ruke. Nakon svega što se desilo uputio se prema svojoj kapiji, tada je ponovo vidio M. ispred sebe koji je ponovo htio da ga udari. Nije odmah primijetio V., i pretpostavlja da mu je došao otpozadi sa lijeve strane. Tada ga je uboo nožem u predjelu grudnog koša i prije nego što mu je zadao udarac, sjeća se da je M. govorio "u srce, u srce". Nakon tog udarca je jauknuo, podigao majicu i rekao bratu „ubodoše me“. Načinio je dva koraka unazad i pao u imanje gdje je nadjena krv. Na kraju je naveo da ne zna šta je za to vrijeme radio njegov šura G.V., ali pretpostavlja da ih je razdvajao. Vidio ga je u onom trenutku kada su on i M. pali pod jednu medju, jer je tada M. makao sa njega i tada je došao njegov brat R. Ne zna šta je za to vrijeme radio P. B., jer je njega vidio samo kod kapije M.V.

Optuženi G.V., je kritičnog dana bio kod svog šure R. popravljajući neko auto, dok se njegova sestra nalazila u kući, a djeca u dvorištu, kada je sa kesom u ruci došao M.V., i šutirajući neku plastičnu bocu počeo da vrijedja i psuje djecu, „ostaćete vi bez onoga što vas hrani hljebom“. Tada se pojavila i njegova sestra prema kojoj se V. uputio, pa je on stao između njih, kako bi ga spriječio da je eventualno udari. V. je nastavio da vrijedja i nju i djecu, prijeteci prstom. Nije se miješao nego je samo rekao sestri da udje u kuću. Jedino mu je

rekao da ne prijeti i ne vrijedja djecu. Ne zna da li je njegova sestra Z. zvala R. ali je on došao posle sat vremena i nešto kasnije krenuo prema kapiji. Odněkud je prišao M.V. i stajali su tu ispred kapije D. Nešto kasnije došao je i R. i tada je čuo neku prepirku ali ne zna o čemu su pričali jer je radio oko auta. Potom su R. i R. krenuli ka kući R.D., dok je V. otišao u pravcu svoje kuće. Nakon nekoliko minuta R. se vraća svojoj kući i tada je vidio da ga susreću M.M., J. i S. Odmah nakon toga iz kapije izlazi i M.V. Vidio je da M. udara R., i da mu se pridružuju J. i V.. On je pritrčao i pokušao da ih razdvoji. Kako je rekao uspio je da "iščupa" M. koji je bio nad R., ali su oni nastavili da ga udaraju. Tada se umiješala i njegova sestra Z. koja je takodje pokušala da ih odvoji od R. U jednom trenutku su uspjeli da ih odvoje od njega i udju u dvorište. Ne zna gdje je bio R.D. za to vrijeme. Odjednom je čuo vrisak, bolan uzvik, okrenuo se i ugledao V. koji sa obje ruke vadi nož iz stomaka R.D. U dvorištu je u tom trenutku vidio i M.M. Odmah je potrčao u pravcu auta gdje se već nalazio R. koji mu je rekao „evo i mene su uboli“. Prije nego što ih je odvezao do bolnice R. nije mogao da udje u auto, nego su ga unijeli. Za to vrijeme u dvorištu su bili M. i V., ali nije na njih obraćao pažnju, zato što je želio što prije da odveze do bolnice R. i R. Na kraju je naveo, da je čitav događaj trajao 5-6 minuta, i kroz odgovor na postavljeno pitanje je pojasnio da poznaje P.B., ali da ga nije vidio "za sve vrijeme dok je taj događaj trajao". Tek kada se vratio iz bolnice on mu je prišao, pitao kako su R. i R. i kada mu je rekao da su dobro, on mu je kazao „vidi šta uradiše ovi M., sram ih bilo, napadoše D. nedužne“. Tada mu je rekao da je i on navodno pokušavao da ih razdvoji, ali da on to nije vidio.

Optuženi M.Lj., ujak optuženih D.R. i D.R. je kritičnog dana sjedio kod svoje sestre, kada je dotrčao R. sin i rekao da su M. napali R. On je sa R. i prisutnim odmah krenuo ka R. kući i vidio je R. u svom dvorištu, dok je V. stajao nasred ulice. Tada mu je R. prišao i pitao V. šta se dešava. Pridružio mu se i R. Između R. i V. došlo je do verbalnog sukoba i moguće je da su jedan drugog lagano odgurnuli. Nakon toga, R., R. i on kreću prema R. kući, dok se V. uputio svojoj kući. Kada su se odmakli nekih pedeset metara, na njihov predlog, R. je krenuo ka svojoj kući. U jednom trenutku su začuli vrisku. Kada se okrenuo, vidio je J., M. i V., kako su „skočili“ na R., koji je ležao na asfaltu. R. je krenuo prema njima, ali je u jednom trenutku vidio da pada na zemlju, jer ga je neko udario nogom. On je takođe prišao i makao M. koji je napao R.. Došlo je do međusobnog čupanja između svih prisutnih. R. je vidio krv tek kad je pao u svoje dvorište, odnosno kada je podigao majicu. Nije vidio ko ga je uboo. Tada je pritrčao njegov šura, G.V., koji ga je ubacio u auto. Primijetio je da R. tuku i nakon što je R. pao od udarca nogom i to samo V., J. i M. Vidio je jednog P. čije ime mu nije poznato i to samo jednom ispred kapije dvorišta. Kada je krenuo da "izvlači" R., ostavlja mogućnost da je i on nekoga udario, ali se ne može sjetiti detalja, niti koliko je predmetni događaj trajao.

Svjedok P.B. je naveo da se kritičnog dana nalazio u kući sa majkom kada se oko 14 časova, začula neakva galama. Kako živi u istoj ulici, izašavši napolje ugledao je M.V. i D.R., kako se raspravljaju na kapiji ispred V. kuće, zbog neakve medje. Rasprava je trajala oko 5 minuta, pa im je prišao u namjeri da ih smiri. Međutim, kada je u tome uspio, u jednom momentu, preko ograde od njihove kuće preskače D. R. i nasrće na M.V., udarajući ga pesnicama po glavi. Ponovo je prišao i počeo da ih razdvaja. Tvrdi da se R.D. nije miješao, nego je čak gurao R. da bi ga odvuкао od V. kapije, dok je on V. uspio da odvuče do hodnika njegove kuće. Kada je izašao na ulicu sa kapije V. kuće vidio je braću D. koji su krenuli ka njihovoj kući. Udaljili su se možda desetak metara, kada je uočio da trčecim korakom nailazi M. J. sa sinom M., koji je išao ispred njega, dok je V. dijete, starosti 4 - 5 godina, plakalo i vrištalo na kapiji očeve kuće. Na kapiji je zastao M.J. koji se vičući obratio D., "što je ovo i dokle će da traje". Tada se R. okrenuo prema njemu i počeo je da psuje i vrijedja J. Tada je i M. krenuo prema R., nakon čega je i ovaj pošao ka njemu, te su počeli da se biju. Prije toga je pokušao da zaustavi M., ali u tome nije uspio. Dok su se M. i R. tukli, pomjerajući se prema jednoj kupini, gdje su i pali, vidio je G. koji je nogama i pesnicama počeo da udara M. U međuvremenu V. je izašao iz kuće i krenuo da ih

razdvaja, u tome mu je i on pomogao. Nakon toga, R.D. preskače svoju ogradu i dolazi do tuče između njega i J. Istovremeno, M.Lj. izlazi iz ograde kuće D. i sa kamenom u ruci udara J. u glavu. On je pao od tog udarca na koljena i misli da je izgubio svijest. Na ulici se napravila velika gužva. Bilo je mnogo prisutnih lica, među njima žena i djece. Nastala je vriska, "letjelo je" kamenje, sve se odvijalo nekako brzo. On je i dalje pokušavao da razdvoji R. i M. i uzevši R. preko grudi sa leđa, nekako ga je odvojio od M. U jednom trenutku, dok su se nalazili na kapiji V. kuće, R. u obje ruke uzima kamen sa ulice, i V. udara u glavu. Nije vidio da li je pao, niti da li je gubio svijest, jer je bila velika gužva, ali je u jednom trenutku, uočio R. da leži na ulici, ispred kapije V. kuće, i da se kasnije drži za grudi koje su mu bile krvave. Odjednom se sve to završilo, pa je vidio da je i R. povrijeđen u predjelu stomaka, koliko se sjeća po lijevoj strani. Nije vidio ko ih je, kada i čime povrijedio. Čuo je samo povike „bolnica što prije“ i „zovite miliciju“ i vidio je G. koji je povezo D. prema bolnici.

Na glavnom pretresu je pojasnio, da se M.J. odmah pojavio, kada je V. ušao u hodnik od svoje kuće, tačnije nakon pola minuta. U trenutku kad su krenuli jedan prema drugom, R. i M. su bili agresivni, ali nije mogao precizno da kaže ko je od njih prvi krenuo. Ne sjeća se da li je R. i dalje stajao na ulici dok je V. bio u hodniku. Nije vidio da je V. držao bilo šta u rukama, a kada je vidio povrijeđene D., to je bilo negdje na metar do metar i po od kapije V. ograde. Pitao je G. , kada se vratio, kako se osjećaju braća D., ali sa njim nije komentarisao to što se desilo.

Svjedok P.B. je na glavnom pretresu dana 30.05.2013.godine ostao pri tom iskazu, s tim što je na pitanje branioca ponovio da kritičnom prilikom nije u rukama M. V. vidio bilo kakav predmet.

Svjedok P.D. je navela da je sa svojim sinom B. bila u kući, kada je čula viku i galamu koja je dopirala ispod prozora njihove kuće, zbog čega je izašla na ulicu zajedno sa svojim sinom B.. Vidjela je M.V. i D.R., koji žive u istoj ulici. M.V. je stajao na kapiji njegove kuće i svadjao se sa R. oko nekog smeća. Nakon toga je došla majka D. rekavši „što hoćete, ja sam bacila smeće“, a posle nje došao je njen sin R. D. koji je odmah fizički napao V. udarajući ga šakama po glavi. Kada je to vidjela pobjegla u kuću i nije joj poznato šta se dalje dešavalo.

Svjedok D. Z., supruga optuženog D.R., je naglasila da odavno porodice D. i M. nijesu u dobrim odnosima, zbog spora oko neke medje i puta, zbog čega su vodjeni sudski sporovi i interevenisala komunalna policija. Kritičnog dana njena djeca su se igrala sa djecom njenog djevera R., ispred njihove kuće, kada je začula neku galamu koja je dopirala sa ulice. Kada je izašla napolje, vidjela je M.V., koji se nalazio u blizini njihove medje i počeo da psuje djecu, govoreći im „da se kote kao cigani“, da bacaju smeće gdje stignu, pa mu je prišla i pitala ga šta se dešava. On joj je odgovorio „Šta šta se dešava? Bacate smeće gdje stignete, sad mi je brat J. rekao, da je čuo kako je R. rekao N., njihovoj kćerki od 11 godina, da baci smeće na put ispred njegove kuće“. U tom trenutku njen suprug R. nije bio kod kuće. Zaklela se životom svoje djece, da N. nije bacila smeće i da joj to R. nije ni mogao reći, jer nije bio kod kuće, te da "vidi ko mu baca smeće na put". Nakon toga, V. se zalijetao put nje, pa mu je rekla „Nemoj se zalijećat, ja se ne bojim", i da će mu zvati policiju ako nastavi tako da se ponaša. Njen brat, G.V., je popravljao nešto oko svog auta i sve je mogao da vidi i čuje. V. je nastavio sa uvredama, psovkama i prijetnjama upućenim D., u smislu da će ostati bez onog ko ih hrani hlebom. Čak je pominjao i zatvor. Nakon toga je pozvala R. i rekla, da je V. psovao i "dirao" djecu: Takodje ga je pitala da li će zvati policiju, ali je on odgovorio da nema potrebe za tim, jer će on kada dodje kući riješiti sa njim taj nesporazum. Nakon tri sata, od tog telefonskog razgovora, došao je R., i ona mu je ispred ulaznih vrata

ispričala ispričala šta se desilo. Tada je uočila V. koji je šetao ulicom, pa mu je R. prišao ispred kuće i tu su započeli razgovoro. Ona im se približila na nekih 10 - 15m i mogla je da čuje, kako su u početku normalno pričali o tome i da mu R. govori da tog jutra nije bio kod kuće, i da je htio da baca smeće ispred njegove kuće, on bi to lično uradio, a ne bi slao djecu. Nakon toga došao je, iz pravca njegove kuće R. govoreći „V., nemoj da ti se desi više da diraš djecu kad nema neko stariji od nas ovdje“. Njen suprug R. je da bi izbjegao svadju ušao u dvorište i potom se sa R. uputio prema njegovoj kući. Nakon toga se vraća ulicom, kada se naspram kuće P. i M., pojavio J. i njegov sin M. Trčali su iz pravca njihove kuće u pravcu V. kuće, gdje se u tom trenutku nalazio R. Tvrdi da su sve to mogli da vide P.B., M.P. i njihova majka D. U tom trenutku, V. se nalazio u njegovom dvorištu, i čula je kako D. govori „ne, ne, ne dajte mu nož“. Potom je vidjela da se M. hvata sa R. i započinju tuču, u koju se uključio i J. , a skoro istovremeno iz dvorišta su izašli V. i njegov sin S. i svi su počeli da udaraju R. Potom se u tuču uključio i njen brat G.V., u namjeri da ih razdvoji i makne M. sa R. Tada je vidjela krv u predjelu R. ramena, koji je kleknuo na koljena, dok su ga M. (četvorica) tukli. Nije vidjela nož u njegovim rukama, ali je pomislila da ga je neko udario kamenom. I ona je zadobila neki udarac, a čuvši njenu vrisku dotrčao je i R., tako da se napravila velika gužva. I on je odvajao M. sa R., a potom je i između njih došlo do tuče kao i gadjanje kamenjem. U jednom trenutku V. i njegov sin su ušli u njeno dvorište, kada je vidjela da se sagnuo, nešto uzeo i potom izašao kroz kapiju M. i R. su se uzajamno čupali na ulazu u dvorište R. kuće, kada je V. prišao R. sa strane i nožem ga ubo u predjelu grudnog koša, dok mu je M. govorio „u srce ga“. Nakon tog uboda R. se sagao i kazao "ubodoše me“. Tada je vidjela i Lj.M. da "odmiče" M. i počela da vrišti, da je njen suprug ranjen, pa je njen brat V. dovezao auto, i rekao da je i R. ranjen, ali ona nije vidjela ko je i kada njega povrijedio. Poslije toga je vidjela J. koji držeći nož govori „ko je sad jači“, pa je zamolila B. da pozove policiju i da je poveze do bolnice.

Svjedok M.Lj., supruga optuženog M.V. je na početku svog iskaza naglasila da konflikt između njihove i porodice D.R. odavno traje, i da im se kuće nalaze jedna preko puta druge, te da ih svi članovi te porodice maltretiraju, pa čak i djeca, tako što ostavljaju smeće ispred kapije njihovog dvorišta. To bi bio najčešći razlog njihovih svadja, koje bi riješavao njen suprug sa R.D. Kritičnog dana oko 12,30 časova, sjedjela je sa suprugom na terasi, gdje su pili kafu, kada je R. nagovario svoju kćerku N. da smeće iz njihovog dvorišta baci ispred njihove kapije, zbog čega je V. ustao i obraćajući se njegovoj supruzi Z. i djeci rekao dato ubuduće ne čine. Oni su mu uzvratili uvredama i psovkama. Međutim, V. je samo uzeo tu kesu sa smećem i odnio u njihovo dvorište, te se vratio na terasu, gdje su nastavili da sjede. Zatim je iznijela pitu za ručak i jedan nož da bi je izrezala, ali je na kapiju došao R. i pozvao V. da rasprave prethodni nesporazum oko smeća. Čula je da spominju neku flašu za vodu, dječiju majicu, neki džemper. Nakon toga je došao i R. koji je bez ikakvog povoda i bilo kakvog razgovora udario V. pesnicom u predjelu sljepoočnice. Kako je bio prisutan Z. (B.) P. on je povukao V., ali su nakon toga zajedno počeli da ga udaraju R. i R. Na terasi je bio njen maloljetni sin S. od 8 godina, koji je počeo da vrišti, pa ga je ona uvela u kuću, i tada je pozvala svog djevera J. rekavši mu da su D. napali V. Potom se vratila na terasu, i tada je vidjela da dolaze M. i G., a sa druge strane su se približavali J., njegov sin M. i njen sin S. Kako se se oni primicali licu mjesta, D. su počeli da gadjaju kamenjem, psuju i vrijeđaju. Tada nastaje opšta tuča u kojoj se ne zna ko koga udara. U jednom trenutku, neko je udario kamenom pločom J., i on je od tog udarca pao ispred kapije. Takodje je vidjela, kada je R. udario kamenom u glavu M., od čega je ovaj počeo da krvari. Čula je i kako R.D. viče „idem za pušku da vas sve pobijem“. Dalje nije vidjela šta se dešavalo, i ne zna ko je njeno dijete unio u kuću.

Svjedok B.R. je naveo da je u garaži nešto radio, kada mu je komšinica rekla “evo se pobiše gore“, pa je izašao i sa udaljenosti od stotinjak metara vidio je gužvu ispred kuće M.V. i kuće D., ali nije mogao da dobro vidi ko je koga udarao. Kada je došao do lica mjesta sve se bilo završilo i samo je vidio kako braća D. ulaze u

auto svog šure, kojim su se uputili prema bolnici. Tu je vidio i M.V., pa je suprugu D. povezao u bolnicu i prije toga pozvao policiju.

Na glavnom pretresu je ovaj svjedok dodao da je u gužvi vidio da je R. nekako odskočio unazad i djelovalo mu je kao da ga je neko odgurnuo ali nije vidio ko. Tek kasnije je saznao da je uboden nožem. Takođe, vidio je da je i M. krvav u predjelu glave, ali nije vidio ko je istog udario. Nije vidio da je G. V.bilo koga udarao.

Svjedok P.M. je rekao da nije bio prisutan u vrijeme kada se taj događaj desio, jer se nalazio na poslu, odakle se kući vratio oko 20,30 časova.

Iz sadržine zapisnika o uviđaju Uprave policije – Područna jedinica Nikšić Ku. br. 390 od 26.06.2010. godine, proizilazi da se predmetni događaj desio dana 26.06.2010. godine, u naselju D.L., u N., u Ulici R., između kuća, vlasništvo M.V. i kuće vlasništvo D.S. Na licu mjesta, tragom broj 1 prilikom vršenja uvidjaja obilježeni su tragovi crvene boje nalik na krv koji su zatečeni od ulaznih vrata ograde do ulaznih vrata kuće optuženog M.V., dok su tragom broj 2 obilježeni tačkasti tragovi crvene boje nalik na krv, zatečeni na makadamskom putu ispred kuće optuženog M.V. prema kući D.S. Takođe je konstatovano, da je u bašti iza kuće optuženog M.V., pronađen kuhinjski nož, obilježen tragom broj 1, a svi uočeni materijalni tragovi su vidljivi u fotodokumentaciji broj 581/10, te predstavljeni na skici lica mjesta, koji su sastavni dio navedenog zapisnika o uviđaju.

Iz sadržine službene zabilješke Uprave policije – Područna jedinica Nikšić Ku. br. 390 od 26.06.2010. godine, sačinjene od strane ovlaštenog policijskog službenika Vučinić Slobodana, proizilazi da su ovlašćeni policijski službenici prilikom vršenja uvidjaja, iza porodične kuće, optuženog M.V., tačnije u bašti, po njegovom kazivanju, pronašli kuhinjski nož sa drvenom drškom, koji je bio duboko zaboden u zemlju, skoro pod pravim uglom, na način što je 10-15 cm zemlje prelazilo gornji dio predmetnog noža, koji je izuzet za potrebe daljeg vještačenja.

Iz zaključka sa mišljenjem vještaka sudsko medicinske struke prof. dr M.Š. Ki. br. 112/10 od 31.08.2010. godine, koji je koristeći medicinsku dokumentaciju, proizilazi da je optuženi M.M. zadobio ranu prskotinu lijevog tjemenog predjela, ranu razderinu lijeve ušne školjke, krvni podliv desne očne duplje, oguljotine u predjelu lijeve strane vrata, obje podlaktice i ledja, koje povrede su nastale kao posljedica višekratnog dejstva - najmanje tri udarca, tupog, teškog i zamahnutog mehaničkog orudja. Navedene oguljotine po mišljenju vještaka podlaktica i ledja mogle su nastati i mehanizmom pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu. Sve navedene povrede u vrijeme predmetnog događaja predstavljaju i pojedinačno i zbirno laku tjelesnu povredu.

Optuženi M.V. je zadobio ranu razderinu lijeve ušne školjke, krvni podliv desne očne duplje i nagnječenje potiljačnog predjela, koje povrede su nastale kao posljedica višekratnog dejstva - najmanje dva udarca, tupog, teškog i zamahnutog mehaničkog orudja. Navedeno nagnječenje po mišljenju vještaka je moglo nastati i mehanizmom pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu. Sve navedene povrede u vrijeme predmetnog događaja predstavljaju i pojedinačno i zbirno laku tjelesnu povredu.

Optuženi M.J. nagnječenje u predjelu nosa i krvni podliv lijeve očne duplje, koje povrede su nastale kao posljedica tupog, teškog i zamahnutog mehaničkog orudja, moguće jednim udarcem. Sve navedene povrede u vrijeme predmetnog događaja predstavljaju i pojedinačno i zbirno laku tjelesnu povredu.

Optuženi D.R. ubodno reznu ranu desnog ramena, ubodno reznu ranu u predjelu vrha grudne kosti sa desne strane sa posljedičnim rascjepom jetre i prečage te krvarenjem u grudnu i trbušnu duplju, koje povrede su nastale kao posljedica dvostrukog dejstva - dva udarca šiljka i oštrice jako zamahnutog mehaničkog orudja, a što može biti i nož. Navedena rana ramena predstavlja laku tjelesnu povredu, dok navedena rana sa ulazom u predjelu vrha grudne kosti predstavlja osobitu tešku tjelesnu povredu. Optuženi D.R. ubodno reznu ranu pupčanog predjela, koja povreda je nastala kao posljedica dejstva šiljka i oštrice jako zamahnutog mehaničkog orudja (a što može biti i nož), a koja u konačnom predstavlja tešku tjelesnu povredu.

Na glavnom pretresu nije mogao ekspertizno i sa punom tačnošću opredijeliti medjusobni odnos osoba koje su zadobile navedene povrede i osoba koje su ih nanosile. Tako, primjera radi, je rekao, da je D.R. ubodno reznu ranu pupčanog predjela mogao da zadobije od osobe koja je stajala naspram njega, a takodje i u poziciji i ako je ta osoba stajala sa zadnje strane i zadala mu udarac, tako što ga je uhvatila za rukohvate zamahnute ruke. Ta rana mu je nanijeta silom ljakog intenziteta, kao i ona u predjelu vrha grudne kosti, koja je nanijeta D.R. Kod svih ostalih osoba intenzitet sile koja nanosi navedene povrede nije morao biti jak.

U medicinskoj dokumentaciji nije naveden precizan opis ubodno reznih rana kod D.R. i D.R., odnosno uglovi tih rana (da li je jedan zaoštren, drugi zatupljen) pa se ne može preciznije govoriti o vrsti sječiva i načinu njegovog ulaska u tijelo. Nakon proteka vremena formiraju se ožiljci na koži i onda je kasno medicinski analizirati ovakve detalje rane. Nije moguće izjasniti se ni o redosledu nanošenja povrede. Takodje je rekao da su sve osobe mogle da hodaju nakon zadobijanja povreda, da preduzimaju i pokrete tijela, koliko dugo i kojeg intenziteta je individualna karakteristika. Ni jedna od tih povreda nije nužno podrazumijevala i gubitak svijesti onoga kome je nanijeta.

Iz sadržine izvještaja o vještačenju broj 2679/10 proizilazi da je Forenzičkom centru Uprave policije dostavljena radi trasološkog vještačenja garderoba optuženih D.R., D.R., M.J., M.V., te predmetni kuhinjski nož. Na prednjoj strani majice dugih rukava optuženog D.R., bež boje, marke "S.", nepoznate veličine, konstatovano je jedno mehaničko oštećenje na 13,5 cm od desnog šava prednje i zadnje pole i 24 cm od donje ivice navedene majice, čija relativna veličina iznosi 2,2 cm. Pregledom prednje strane navedene majice konstatovani su intenzivni tragovi tečnosti tamno braon boje nalik na krv, dok je na zadnjoj strani iste konstatovana tri mehanička oštećenja, i to: u neposrednoj blizini desnog gornjeg ramenog šava i na 5 cm od ramenog šava desnog rukava, čija relativna veličina iznosi 3,5 cm, na 2 cm od donje ivice lijevog rukava, čija relativna veličina iznosi 2 cm i na 6 cm od donje ivice lijevog rukava, relativne veličine 0,5 cm. Navedena oštećenja na rukavu su tipa nagorjelosti, po mišljenju vještaka, najvjerovatnije nastala kao posljedica kontakta sa toplotnim izvorom. Na zadnjoj strani navedene majice, konstatovani su intenzivni tragovi tečnosti tamno braon boje nalik na krv.

Nadalje, na prednjoj strani dosta iznošene majice kratkih rukava optuženog D. R., crne boje, marke J., veličine ..., konstatovano je jedno mehaničko oštećenje na 12,3 cm od lijevog šava prednje i zadnje pole i 16,5 cm od donje ivice navedene majice, a relativne veličine 1,6 cm, dok na zadnjoj strani iste nijesu uočena bilo kakva mehanička oštećenja.

Predmet trasološkog vještačenja bila je i dosta iznošena majica kratkih rukava, vlasništvo M.J., maslinaste boje, marke E.A., veličine ..., na čijoj prednjoj strani je konstatovano mehaničko oštećenje tipa pocijepanosti po ramenom šavu i šavu desnog rukava koje je nastalo dejstvom fizičke sile. Na zadnjoj strani navedene majice konstatovana su tri mehanička oštećenja, i to: u donjem dijelu majice na 6,5 cm od desnog šava prednje i zadnje pole i 4 cm od donje ivice navedene majice, koje oštećenje je tipa pocijepanosti, dimenzija 2,5x4,5 cm, a koje je nastalo dejstvom fizičke sile, na ramenom šavu desnog rukava, oštećenje tipa pocijepanosti dužine 14,5 cm, koje je po mišljenju vještaka najvjerovatnije nastalo dejstvom fizičke sile, i u blizini gornjeg lijevog ramenog šava, relativne veličine 0,7 cm, a koje je nastalo usled kontakta sa nekim tvrdim predmetom.

Na prednjoj strani majice kratkih rukava crvene boje marke E. veličine .., vlasništvo optuženog M.V., na visini od 33 cm od donje ivice navedene majice, sa desnog šava prednje i zadnje pole, konstatovano je mehaničko oštećenje tipa pocijepanosti, dužine 11 cm, koje je po mišljenju vještaka najvjerovatnije nastalo dejstvom fizičke sile, dok su na zadnjoj strani navedene majice pregledom uočena tri mehanička oštećenja, tačnije na 33 cm od donje ivice navedene majice, dužine od 26 cm od desnog šava prednje i zadnje pole, zatim na unutrašnjem šavu desnog rukava u dužini od 10 cm, koje oštećenje seže vertikalno po šavu prednje i zadnje pole u dužini od 7,5 cm, te neposredno ispod sredine ovalnog izreza majice dužine 1 cm, a koja oštećenja su tipa pocijepanosti, i po mišljenju vještaka najvjerovatnije nastala dejstvom fizičke sile.

U konačnom, na vještačenje je dostavljen i predmetni kuhinjski nož sa drvenom drškom i natpisom S.S., na čijem je gornjem dijelu drške, na mjestu gdje sječivo ulazi u navedenu dršku, sječivo dodatno pričvršćeno čeličnom žicom, a čija ukupna dužina iznosi 27 cm, dužina sječiva 15 cm, te širina navedenog sječiva 2 cm.

Po mišljenju vještaka, mehanička oštećenja na garderobi, vlasništvo D.R. i D. R., nastala su usled prolaska tvrdog i oštrog predmeta sa sječivom nalik na nož, uz vjerovatnoću da su ista mogla nastati od predmetnog noža dostavljenog na vještačenje.

Iz sadržine izvještaja o vještačenju, broj 2839/10 vještaka dipl. ing. J. M. utvrđuje se da je radi trasološkog vještačenja dostavljena garderoba optuženog M.V. i to: dosta iznošena majica kratkih rukava, bež boje, marke „F.“, veličine „..“, na čijoj je prednjoj strani, na ramenom šavu desnog rukava konstatovano mehaničko oštećenje tipa cijepanja, dužine 4,6 cm, a koje je nastalo dejstvom sile. Daljim pregledom, u neposrednoj blizini navedenog šava na ovalnom izrezu predmetne majice, konstatovana su mehanička oštećenja nastala kao posledica dugotrajne iznošenosti iste. Na zadnjoj strani navedene majice, na ramenom šavu desnog rukava, konstatovano je mehaničko oštećenje tipa cijepanja u dužini od oko 8 cm, koje je nastalo dejstvom sile. Na dijelu ramenog šava u dužini od oko 12 cm dio navedene majice nedostaje, kao i dio rukava koji je dejstvom sile pocijepan po samoj dužini rukava. Na zadnjoj strani navedene majice neposredno

ispod šava na ovalnom izrezu konstatovana je šivenost. Vještak je mišljenja da su mehanička oštećenja na desnom rukavu navedene majice, tipa cijepanja, nastala dejstvom sile.

Dakle, iz iskaza svjedoka P.B. nesumnjivo proizilazi da je kritičnom prilikom njegovu pažnju privukla galama koja je dopirala sa ulice, te da je izašavši iz svoje kuće čuo raspravu izmedju M.V. i D.R., oko neke medje, koja se odvijala ispred kapije porodične kuće M.V.. Takodje, iz njegovog iskaza proizilazi, da im je prišao i uspio da ih smiri, ali se, tada, umiješao D.R. i nasrnuo na M.V., udarajući ga pesnicama po glavi. Na osnovu njegovog kazivanja R. se nije pridružio tom napadu, nego je uspio da odvuče svog brata R. od kapije dok je on odvuкао V. do hodnika njegove kuće.

Govoreći o nastavku ovog događaja, iz njegovog iskaza proizilazi da su D. krenuli ka njihovim kućama ("udaljili se, možda deset metara"), dok su se nekako istovremeno, trčeći, kapiji njegovog brata V., približavali J.M. sa svojim sinom M. i kada su zastali čuo je da viče D. "šta je ovo i dokle će da traje". Svjedok je nadalje naglasio, da se tada R.D. okrenuo i počeo da psuje i vrijeđa J., zbog čega se M. uputio u njegovom pravcu i kako mu je i sam R. pošao u susret došlo je do njihovog fizičkog obračuna. Dok su se njih dvojica tukli, pomjerajući se prema jednoj kupini, gdje su i pali, umiješao se G.V. koji je počeo nogama i pesnicama da udara M.M.

Opisujući nadalje, šta se dešavalo, ovaj svjedok tvrdi, da nakon izlaska iz kuće M. V. nikog nije napao ("nije se tukao"), nego je krenuo da ih razdvaja i da mu je on i sam u tome pomagao. Nadalje iz njegovog iskaza proizilazi, da je dolaskom D. R. došlo do tuče izmedju njega i J.M., te da je odmah nakon toga, izašavši iz dvorišta kuće D., optuženi M.Lj. udario kamenom u glavu J.M. koji je od tog udarca pao na koljena. U gužvi koja je nastala, čula se i vriska, "letjelo je kamenje" i sve se odvijalo nekako brzo, ali se sjeća da je u jednom trenutku vidio R.D., kako u blizini kapije V. kuće, uzima u ruke kamen i u predjelu glave udara V. M. Nije vidio da li je V. pao i gubio svijest i ne zna šta se nadalje izmedju njih dešavalo, ali je nakon izvjesnog vremena uočio D.R. da leži na ulici ispred V. kapije, držeći se za krvave grudi i kada se sve to završilo, vidio je i R.D. povrijeđenog u predjelu stomaka sa lijeve strane.

Rezimirajući iskaz ovog svjedoka nesumnjivo se zaključuje, da je nakon fizičkog napada od strane D.R., koji ga je udario pesnicama u glavu, u nastavku tog događaja M. V. udaren od strane R.D. kamenom u glavu, te da su mu tom prilikom pojedinačno i zbirno nanijete lake tjelesne povrede. U tom smislu dijelovi iskaza svjedoka P., o okolnostima pod kojima su nanijete te povrede, su u saglasnosti sa nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke, koji je koristeći podatke iz spisa predmeta i medicinsku dokumentaciju naveo, da je M.V. zadobio povrede u vidu rane razderine, lijeve ušne školjke, krvni podliv desne očne duplje i nagnječenje potiljačnog predjela, te da su iste nastale kao posledica višekratnog dejstva najmanje dva udarca tupog, teškog i jako zamahnutog orudja. Jedino je mišljenja za povredu u vidu nagnječenja potiljačnog predjela, da je ista mogla nastati ne samo na navedeni način, nego i mehanizmom pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu. Navodi ovog svjedoka o postojanju fizičkog napada na optuženog M.V. potvrđeni su i trasološkim vještačenjem njegove garderobe, tačnije, majice kratkih rukava, na kojoj su konstatovana i opisana oštećenja i na desnom rukavu, u vidu cijepanja, za koje je vještak mišljenja da su nastala dejstvom sile.

Kako je ovaj događaj imao svoj početak i dalji tok, onakvim, kakvim ga je u svom iskazu opisao svjedok P., sud je nesumnjivo zaključio, da optuženi M. tom prilikom uopšte nije učestvovao u tuči, nego je nakon primljenog udarca kamenom u glavu, bez svoje krivice, takvim napadom na njegov život i tijelo od strane D.R., doveden u stanje afekta straha, bijesa i razdraženosti jakog intenziteta, koji odgovara stanju privremene duševne poremećenosti.

Sud je činjenični zaključak o njegovom psihičkom stanju u vrijeme izvršenja krivičnog djela utvrdio na osnovu nalaza i mišljenja komisije vještaka neuropsihijatrijsko-psihološke struke, koji su njegovu sposobnost da shvati značaj svog djela i mogućnost da upravlja svojim postupcima označili kao bitno smanjene.

Predstavnik vještaka je na glavnom pretresu naveo da se optuženi u varijanti opisanog napada na njegov život i tjelesni integritet, te zadobijenih povreda, nalazio u takvim afektivnim stanjima i, po prestanku tog napada odnosno, u onom trenutku kada je izašao iz kuće sa nožem u ruci, zbog kratkog vremenskog perioda i postraumatskog konfuznog stanja, u koje je dospio nakon udarca kamenom u glavu. Takvo stanje dovodi do poremećaja svijesti u smislu konfuznosti, poremećaja percepcije, pa čak, i, kako je rekao, neadekvatnog reagovanja u deliktnoj situaciji.

Upravo je zbog takvog stanja, po ocjeni suda, u koje je dospio ne svojom krivicom i kada mu se "zamaglilo pred očima", optuženi M.V., kako je sam priznao, potrčao u kuću, uzeo nož i očigledno je u nastavku tog događaja, tim sredstvom, izašavši ispred kuće, uspio dva puta da udari D.R. nanoseći mu ubodno reznu ranu desnog ramena i ubodno reznu ranu u predjelu vrha grudne kosti sa desne strane, kao i D. R., kome je nanio ubodno reznu ranu pupčanog predjela odnosno one povrede koje su bliže opisane i kvalifikovane u činjeničnom opisu izreke presude. Medjutim, očigledno je da optuženi M.V. nije iskreno objasnio sam način na koji je nanio te povrede braći D. ("....počeo je da maše nožem...."), nego je to uradio, onako kako je to u svom mišljenju i naveo vještak sudsko medicinske struke, jako zamahujući i vrhom šiljka i oštrice noža udarajući ih u one dijelove njihovog tijela koji su opisani u njegovom nalazu i mišljenju.

Taj dio događaja, u kome su D.R. i R. povrijeđeni nožem, nije vidio svjedok P. B., dok je optuženi M.V. pod "svojim učešćem u tuči" očigledno podrazumijevao fazu događaja, u kojoj je, navodno, ponovo napadnut, kada je sa nožem u ruci izašao ispred kuće i kada se, vidjevši oko sebe siluete, njime samo branio "i počeo da maše".

Sud je naveo zašto smatra da je optuženi M. V. nevjerodostojno opisao svoju ulogu u tom dijelu događaja i u prilog tog zaključka treba dodati njegovo objašnjenje, da se po izlasku iz kuće čupao sa njima, koje je nelogično, jer takve pokrete (čupati se sa drugim) nije mogao preduzimati sa nožem u ruci, nego ih je, očigledno, tim sredstvom, odmah po izlasku iz kuće direktnim i snažnim zamahom, u više navrata udario i, kako je to vještak naveo, nanio ubodno rezne rane.

Pomenuti kuhinjski nož, sa drvenom drškom, prema navodima iz službene zabilješke Područne jedinice Nikšić Ku. br. 390, pronadjen je u bašti iza porodične kuće M. V., duboko zaboden u zemlju i za koji sam optuženi nije sporio da ga je, kao "krvav nož", odnio iza kuće i "zabio u zemlju" (fotografija br. 7, 8 i 9 iz fotoelaborata). Bliži izgled ovog noža i njegove ukupna dužina (27 cm), te dužina njegovog sječiva (15cm) prikazan je na fotografijama 21, 22 i 23 u Izvještaju o vještačenju broj 2679/10.

U zapisniku o uvidjaju je konstatovano da su, prilikom obavljanja te radnje, uočeni tragovi crvene boje nalik na krv, na prostoru od ulaznih vrata ograde do ulaznih vrata kuće M.V., pa su neosnovane tvrdnje optuženih D., da se taj dio događaja, u kojem su mu nanijete povrede, odvijao na mjestu koje su oni opisali u svojim odbranama, bez obzira da li se radilo o njihovoj ili krvi optuženog M.V.. Naime, nije se to desilo, u dvorištu njegovog šure D.R., kako je tvrdio optuženi G.V. naglašavajući da je tamo opravljao neko auto i da je najednom čuo vrisak, bolan uzvik i kada se okrenuo, da je ugledao V. "koji sa obje ruke vadi nož iz stomaka R.D." i potom, odmah potrčavši u pravcu auta, gdje se nalazio i R. od njega saznao da je i on povrijeđen ("evo i mene su uboli"). Najbolji dokaz tako iznijetih protivurječnosti, u njihovim iskazima otkriva(ju) fotografija broj 5, na kojoj je vidljiv bliži izgled traga broj 1 i fotografija broj 3, iz fotoelaborata PJ Nikšić broj 581/10, koja ukazuje na pravac njihovog prostiranja, zato što te fotografije, s druge strane najubjedljivije potvrđuju riječi svjedoka P. i optuženog M. o tome da je napadnut na prostoru koji se nalazi ispred njegove kuće tačnije u blizini samih ulaznih vrata.

To znači da se ovaj događaj nije odvijao ni onako, kako je to u svojoj odbrani naveo optuženi M.Lj., ujak optuženih D., koji je kazao da se u kritično vrijeme nalazio kod svoje sestre, kada je dotrčao sin R.D. i rekao da su M. napali R., pa je on odmah sa R. krenuo ka njegovoj kući i vidio R. u svom dvorištu, dok je V. stajao na sred ulice. U daljem opisu, onoga što se dešavalo, on je naveo da je samo došlo do verbalnog sukoba između R. i V., uz moguće lagano guranje, nakon kojeg su on, R. i R. krenuli prema kući R.D., dok se V. uputio svojoj kući. Poslije predjenih 50-tak metara R. se na njihov prijedlog uputio ka svojoj porodičnoj kući.

Dakle, potpuno je jasno, da ovaj dio njegove odbrane o početku tog sukoba nije samo u suprotnosti sa iskazom svjedoka P., nego su i navodi njegove odbrane u medjusobnoj protivurječnosti, koju otkriva njegova početna tvrdnja da ih je R. sin obavijestio da su M. napali R., dok je nadalje u svojoj odbrani naveo, da je došavši tamo, zatekao ih potpuno odvojene, jednog od drugog, ne M., nego, samo M.V. koji je stajao na sred ulice i R. koji se nalazio u svom dvorištu. Takvi navodi iz odbrane optuženih D., G. i M., u kojima su opisivali početak i tok ovog događaja, predstavlja očiglednu namjeru da prikriju činjenice koje su otkrивale krivce za početak tog obračuna, kao i one koji su se nalazili u jednom trenutku u ulozi stvarnih napadača. Na takav zaključak ukazuje i brojnost povreda koje su konstatovane i na tijelu M.M. i M.J., kao i način njihovog nanošenja, koji je objasnio u svom nalazu i mišljenju vještak sudske medicinske struke i, koji nije u suprotnosti sa iskazom svjedoka P.B. Zbog istovjetnih razloga sud nije prihvatio ni iskaz svjedokinje D.Z., supruge optuženog D.R., koja je tvrdila, da je u dvorištu njihove kuće, dok su se M. i R. čupali prišao V. i sa strane ubo R. nožem u predjelu grudnog koša. Nije bila iskrena ni supruga optuženog M., M.Lj., koja je mogla vidjeti trenutak i način na koji je V. upotrijebio nož, ali je iz "razumljivih" razloga rekla, iako je stajala na terasi, da nije vidjela šta se dalje dešavalo.

Medjutim, na legendi skice lica mjesta, koja sa fotoelaboratom, predstavlja sastavni dio zapisnika o uvidjaju, je vidljivo da se porodična kuća P. nalazi u blizini kuće M. V., pa je potpuno jasno da je on bio u prilici, pod okolnostima koje je opisao, da prati početak, tok i razvoj ovog događaja, kao i pojedine uloge njihovih učesnika, sve do onog trenutka dok se nije stvorila gužva, koja ga je onemogućila da u potpunosti sagleda i sve detalje koji su se odnosili na momenat kada je došlo do povredjivanja optuženih D. R. i R. Značaj tih činjenica je važan i sa stanovišta utvrdjivanja stanja jake razdraženosti i njegovog trajanja, jer je za ono vrijeme koje je predstavnik tima vještaka označio, kao dužinu njegovog trajanja od nekoliko sekundi do 1-2 minuta ili nešto više, optuženi M. je mogao sa prostora na kojem je udaren i koje se vidi u fotoelaboratu, ući u svoju kuću i u takvom konfuznom stanju, izaći ispred kuće sa nožem u ruci i, na mjestima koja su vidljiva na fotografiji 3 i 5, nanijeti udarce optuženim D., jer je očigledno pomenutim napadom, i na način kojim se sud već bavio, nakon udarca kamenom u glavu, doveden u afektivno stanje, u kome je na mah pokušao da ih liši života.

Nesumnjivo je utvrdjeno da optuženi M.V. u to stanje nije dospio ni zbog strukture svoje ličnosti, jer su vještaci, nakon njegovog pregleda, utvrdili da je on duševno zdrava osoba, prosječnih intelektualnih sposobnosti, koja ne pokazuje simptome trajnog duševnog obolenja, niti težeg duševnog poremećaja, nego da je okolnostima fizičkog nasilja subjektivno doživio životnu ugroženost, koja generiše afekt straha, bijesa i razdraženosti jakog intenziteta, koji bitno narušava sposobnost shvatanja značaja djela i upravljanja svojim postupcima. Oni su u pisanom nalazu i mišljenju objasnili, da je jedno od obilježja delikata u afektu impulsivnost, sve se odigrava naglo, agresivno ponašanje zaobilazi svjesni dio ličnosti i polazi iz afektivno nagnonske sfere, te da se takvo ponašanje optuženog M. u vrijeme izvršenja djela može shvatiti, i kao "zadnja kap" medjusobnih odnosa sa oštećenim.

Oni su se bavili i okolnostima, u kojima nedostaje provokativno ponašanje oštećenih koje bi ga dovelo u stanje životne ugroženosti, pa su naglasili da se u takvoj varijanti razvoja događaja ne bi nalazio u stanju patološkog afekta odnosno afekta jakog intenziteta nego da bi njegovo afektivno stanje u tom periodu bilo na

nivou srednjeg intenziteta a sposobnost shvatanja značaja svog djela i upravljanja svojim postupcima bi bili smanjeni, ali ne i bitno.

Medjutim, sud je prihvatio iskaz svjedoka P. kao vjerodostojan, jer je on u saglasnosti sa nalazom i mišljenjem vještaka sudsko medicinske struke i zato što su tako nanijete povrede optuženom M.V. u direktnoj uzročnoj vezi sa onim postupcima koje je on u tom svojstvu, kroz razvoj i dinamiku ovog krivično pravnog događaja, zapažao i opisao. Sud je analizirao i odbrane optuženih, pa je naveo razloge, na osnovu kojih očigledno proizilazi da ni jedan od njih nije potpuno iskreno opisao svoju ulogu u tom događaju i ono što je najvažnije na osnovu iskaza svjedoka P.B. koji je sud prihvatio kao vjerodostojan, nije utvrđeno da je u toj tuči na bilo koji način aktivno učestvovao i optuženi M. V..

Sud je prihvatio nalaz i mišljenje komisije vještaka u vezi uračunljivosti optuženog, jer je dat nakon njegovog pregleda i obavljenog razgovora, te na osnovu stručnih znanja iz oblasti psihologije, psihijatrije i neuropsihijatrije, u vezi čije tačnosti u pogledu izijetog mišljenja tužilac i odbrana nijesu imali nikakvih primjedbi.

Sud je prihvatio nalaz i mišljenja ostalih vještaka, jer su se i oni na potpun i stručan način bavili svim pitanjima koja spadaju u njihove oblasti vještačenja i zato što su izostale primjedbe u vezi tačnosti njihovih mišljenja od strane onih učesnika koji su ih po zakonu mogli isticati.

Sud je cijenio i ostale dokaze čija je interpretacija sadržana u obrazloženju, pa je ocijenio da njihovi rezultati nijesu od značaja za donošenje drugačijih činjeničnih zaključaka u vezi predmetnog događaja, niti se odnose na utvrđivanje neke od odlučnih činjenica i izvođenje zaključaka o njihovoj dokazanosti

Prema tome, nesumnjivo je utvrđeno da je optuženi M.V. pokušao da liši života na mah D.R. i R., kada se nalazio u stanju jake razdraženosti, u koje nije doveden svojom krivicom, nego, fizičkim napadom ili kako su vještaci rekli fizičkim nasiljem, najprije D.R. i potom od strane D.R. koji ga je udario kamenom u glavu, što predstavlja zakonsko obilježje krivičnog djela ubistva na mah iz člana 145 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje je u ovom slučaju ostalo u pokušaju, zato što su oštećeni, odmah nakon tog događaja, prevezeni u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu u kojoj im je pružena adekvatna medicinska pomoć.

Sud je već naglasio da je optuženi duševno zdrava osoba i da je u situaciji opisanoj u izreci presude upotrijebio nož kao zamahnuto sredstvo nanoseći oštećenim povrede bliže opisane u izreci presude, u trenutku kada je njegova sposobnost da shvati značaj svog djela i mogućnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usled afektivnog stanja jake razdraženosti, ali ga to afektivno stanje nije u potpunosti onemogućavalo da bude svjestan da u ruci drži nož sa smrtonosnim sječivom, čija je dužina bila tolika (15 cm), pa je imao predstavu, da usled snažnog zamaha ono može prodrijeti i ugroziti život D.R. i D.R., te je to očigledno i htio, čim ih je udario tamo, gdje se nalaze organi važni za njihov život.

Odlučujući o visini krivične sankcije, sud je u smislu čl. 42 KZ-a vodio računa o svim okolnostima koje utiču da ona bude veća ili manja, pa mu je kao otežavajuću uzeo u obzir njegovu raniju osudjivanost presudom Osnovnog suda u Danilovgradu K. br. 29/93, koja je u pogledu odluke o kazni preinačena presudom Višeg suda u Podgorici Kž. br. 399/94 od 04.11.1994. godine, zbog krivičnog djela iz člana 153 stav 1 Krivičnog zakonika, na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci. Navedene činjenice koje se tiču njegove ranije prošlosti su utvrđene iz izvoda iz kaznene evidencije Uprave policije Područne jedinice Nikšić – Ispostava Plužine, broj 270/10-1366/1 od 17.08.2010. godine, dok je od olakšavajućih okolnosti uzeo u obzir njegove porodične prilike - da je oženjen čovjek i roditelj troje djece.

Sud cijeni da će se tako odmjerenom kaznom, kao u izreci presude, u cjelosti postići, u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija iz člana 4 KZ, i ona svrha kažnjavanja, čiji je cilj sprečavanje učinioca da vrši krivična djela i uticanje na njega da ubuduće ne čini krivična djela, uticanje na druge da ne čine krivična djela, kao i da izrečena kazna izražava istovremeno društvenu osudu za učinjeno djelo i obavezu poštovanja zakona, odnosno da jača moral i utiče na razvijanje društvene odgovornosti (član 32 KZ). Sud je s pozivom na član 51 optuženom u izrečenu kaznu zatvora uračunao vrijeme lišenja slobode i ono koje je proveo u pritvoru od 26.06.2010. do 26.01.2011. godine, na osnovu odluka iz spisa predmeta.

Na osnovu čl. 75 KZ sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti kao u izreci presude (I), jer se radi o predmetu koji je upotrijebljen za izvršenje krivinog djela ubistvo na mah u pokušaju iz člana 145 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako je optuženi M.V. oglašen krivim, to je, na osnovu čl. 229 u vezi čl. 226 Zakonika o krivičnom postupku, obavezan i da, na ime troškova krivičnog postupka, u korist budžeta Crne Gore, plati iznos od 1.127,50 €, koji se odnose na nagradu za rad komisije sudskih vještaka (940,50€), i to: neuropsihijatrijske struke prof. dr M. S. (346,50€), psihijatra G. dr Ž. (346,50€), psihologa S.-I. B. (247,50€), te vještaka sudske medicine prof. dr Š.M. (187,00€), kao i na ime paušala iznos od 150,00 €, koji je odmjeren obzirom na trajanje i složenost postupka, te njegovom imovnom stanju, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

II

Dakle, činjenice, na kojima je državni tužilac zasnovao optužni akt, u odnosu na krivično djelo za koje je optužen M.Vi. nijesu dokazane, jer nije utvrđeno da je do tjelesnog povredjivanja D.R. i D.R. došlo u tuči, u kojoj je M.V. učestvovao, nego su te povrede koje su bliže opisane pod tačkom "I" izreke, posledica konkretnih radnji koje je preduzeo u okviru radnje izvršenja krivičnog djela ubistva na mah, koja je ostala u pokušaju, odnosno nakon što je prethodno nastojao da prekine tuču koju su započeli M.M. i D.R., u čemu je zajedno sa njim u tome mu pomagao i svjedok P.B., i kada je udaren kamenom u glavu od strane D.R.

Shodno tako utvrdjenom činjeničnom stanju sud je, u činjeničnom opisu izreke presude pod tačkom "II", precizirao ko je od njih otpočeo taj fizički obračun i koja su sve lica učestvovala u tuči, te je izostavio navode tužioca da su se tom prilikom "gadjali kamenjem", zato što to u svom iskazu nije potvrdio svjedok P., nego je opisujući razvoj događaja samo rekao, da je nakon nastale gužve i "kamenje letjelo".

Medjutim, izostavljanje tih činjenica, u konkretnom slučaju, nema posebnog pravnog značaja, jer je i ovo vijeće na stanovištu sudske prakse, prema kojoj "krivično djelo učestvovanja u tuči postoji samo kada je sam učinilac učestvovao u tuči u kojoj je pokušano ubistvo nekog lica", pa kako u ovom krivično pravnom događaju to nije dokazano za optuženog M.V., onda se ne može izvesti zaključak ni o dokazanosti svih elemenata bića ovog krivičnog djela na strani optuženih M.J., M.M., D.R., D. R., G.V. i M.Lj., te ih je sud na osnovu člana 373 tačka 2 oslobodio od optužbe da su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ.

Sa iznijetog odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana 30.12.2014. godine

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA

Mila Cupara Dragoje Jović

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se preko ovog suda izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 15 dana od dana dostavljanja njenog prepisa.